

البيان

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية أعلاه بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2026/06/10، تعرض فيه أنها تكتري من المدعى عليه المحليين الكائنين بدوار أولاد مومن جماعة موالين الواد إقليم بنسليمان ، بسومة كرائية حددت بين الطرفين في 20.000,00 درهم كتسبيق شهر الكراء و 5000.00 درهم تبقى ضمان لفواتير الكهرباء، وحيث أن العلاقة الكرائية استمرت مع المدعى عليه منذ تاريخ 20/10/2025 ، وحيث أن المعارض قبل مدة فوجئ بأن المدعى عليه قام بقطع مادة الكهرباء بالإضافة إلى مادة الماء، وحيث أنه بتاريخ 08/06/2026 انتقلت المعارضة رفقة المفوض القضائي إلى المحليين المكترين قصد اجراء معاينة وإثبات حالتهما، والذي عاين و اثبت من خلال محضره أن المحليين المكترين غير مزودين بالكهرباء و الماء، وحيث أن المعارضة قام بجميع المحاولات الودية المبدولة عليها من أجل استرجاع مادة الماء والكهرباء لكن هاته المحاولات باءت بالفشل، وحيث أن المعارضة قد تضررت كثيرا من قطع مادة الماء والكهرباء على المحليين المكترين خاصة أن هاتين المادتين ضروريتين لممارسة نشاطها التجاري و الذي يعتبر مصدر رزقها الوحيد، وحيث أن مواد الماء والكهرباء هي مواد حيوية والتي لا تستقيم الحياة اليومية للفرد من دونها مما يستوجب تدخل قاضي المستعجلات و الادن للمعارض باسترجاع مادة الماء والكهرباء، و لأجله تلتمس في الشكل: قبول المقال لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، و في الموضوع: امر المدعى عليه بإرجاع مادتي الماء والكهرباء إلى المحليين الكائنين بدوار أولاد مومن جماعة موالين الواد إقليم بنسليمان مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و الكل تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميل المدعى عليه الصائر، و التنفيذ اعتبارا للأمر الذي ستصدر بمثابة إذن يسمح للمعارض بإدخال عداد الماء و الكهرباء، وأرفقت المقال بنسخة من عقد الكراء، و نسخة من محضر المعاينة، و صور من عين المكان.

و بناء على المقال الإصلاحي المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 2026/06/24 جاء فيها انه تقدمت المعارضة بمقال افتتاحي للدعوى رامي إلى استرجاع مادة الماء والكهرباء ، وحيث أنه تسرب خطأ مادي في المقال الافتتاحي حيث تمت الإشارة إلى حضور المكتب الوطني للماء والكهرباء عوض الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء السلطات في شخص ممثلها القانوني، حيث أنه بمقتضى هذا المقال الإصلاحي الثاني فإن المعارضة تصلح المقال وذلك بإزالة الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء السلطات في شخص ممثلها القانوني في الدعوى مع سحب المكتب الوطني للماء والكهرباء. لذا تلتمس في الشكل: إسناد النظر للمحكمة الموقرة، و في الموضوع: التصريح بارتكاز على أساس قانوني سليم، و الإشهاد للمعارضة بإصلاح المسطرة وذلك بحضور الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء السلطات في شخص ممثلها القانوني بدلا من المكتب الوطني للماء والكهرباء، و الحكم وفق باقي